

1501857-70.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Tambor Bueno

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2261036/2022 - CPJ

SANTO ANDRE, 27626729 - CPJ SANTO ANDRE, 2261036 - CPJ SANTO ANDRE, GV2057-1/2022 - CPJ SANTO ANDRE

Autora:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

4ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501857-70.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501857-70.2022.8.26.0540 - Controle 1492/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2261036/2022 - CPJ

SANTO ANDRE, 27626729 - CPJ SANTO ANDRE, 2261036 - CPJ SANTO ANDRE, GV2057-1/2022 - CPJ SANTO ANDRE

Autora:

Justiça Pública

Réu:

ÉVERTON DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Tambor Bueno

Vistos, etc.

EVERTON DA SILVA está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 333 do Código Penal, em concurso material, porque, segundo o Ministério Público, em data de 22 de setembro de 2022, por volta das 20h40min, na Avenida Queirós Filho, altura do nº 2.450, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, catorze porções de cocaína e um frasco contendo lança-perfume, substâncias entorpecentes estas que causam

dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com disposição legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia (fls. 80/81), o réu foi citado e apresentou resposta à acusação. Não sendo caso de absolvição sumária, houve designação de audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes. Ao final, o acusado foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, em debates, tanto o Ministério Público quanto a defesa requereram a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é improcedente.

O auto de prisão em flagrante delito (fls. 4/14), o boletim de ocorrência (fls. 20/22), o auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), o laudo de constatação (fls. 33/35), os exames químico-toxicológicos (fls. 123/124 e 125/129) e a prova oral coligida demonstram a materialidade dos crimes descritos na denúncia, entretanto existem dúvidas acerca da autoria dos fatos imputados ao réu na denúncia.

Muito embora o acusado tenha admitido os fatos na fase policial, dando conta de que tanto as drogas quanto o dinheiro apreendido lhe pertenciam, é certo que em juízo veio a se retratar, sustentando que é usuário de entorpecente e estava no local para comprar droga.

Acrescenta-se que um dos policiais ouvidos, Willis Rocha Rodrigues esclareceu que, ao avistar a equipe, o acusado correu e por isso foi perseguido. Afirmou que o réu foi surpreendido em poder de uma pochete que continha as drogas apreendidas e chegou a oferecer dinheiro para não fosse preso em flagrante delito.

O outro policial militar, Rodrigo Domingues Tenório da Silva, por sua vez, informou que, por ocasião dos fatos, ao avistar a equipe, o acusado correu e foi perseguido. Disse que, no momento da abordagem, o acusado nada de ilícito portava em seu poder, entretanto próximo dele havia uma pochete contendo o entorpecente apreendido, ocasião em que ofereceu dinheiro para não fosse preso.

Como se vê, os depoimentos prestados pelos agentes legais consistem em fortes indícios de autoria em relação ao réu, porém, ante divergência em relação a ponto nevrálgico, já que um sustentou que a droga estava com o réu no momento da abordagem e o outro esclareceu que o entorpecente encontrava-se próximo a ele, por si sós, não autorizam a prolação de um decreto condenatório.

Ademais, oportuno consignar que a testemunha Edvan Paiva Matos, que teria presenciado os fatos e inclusive foi surpreendida com o dinheiro que teria sido dispensado pelo réu, não prestou depoimento sob o crivo do contraditório, de maneira que não ratificou sua versão despendida na fase inquisitória.

Do mesmo modo, as provas coligidas não são suficientes para a comprovação do crime preconizado no art. 333 do Código Penal atribuído ao réu na denúncia, haja vista que sequer foram fornecidos detalhes acerca deste fato por parte dos policiais, que se limitaram a dizer que o réu ofereceu R\$ 2.000,00 a eles para se livrar da prisão.

Enfim, por qualquer prisma que se analise a questão, imperiosa a ilação no sentido de que o conjunto probatório é frágil para a condenação do acusado, que deve ser absolvido por insuficiência de provas.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para o fim de, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER o réu EVERTON DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática dos fatos que lhe foram imputados na denúncia.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do sentenciado.

Transitada esta sentença em julgado, archive-se.

P.R.I.C.

Santo André, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA